

الدكتور محمد محمود صعب محمد العبد**أستاذ متعاون بجامعة لعيون نواكشوط**

الإثبات التقليدي والإلكتروني ومميزات كل منهما

Traditional and electronic proof and the advantages of each

ملخص:

درسنا في البحث الأول مفهوم الإثبات التقليدي والإلكتروني وأنواعهما وما يميز كل منهما وهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع فيها عليها بما ينبنى عليه من آثار وذلك لتأكيد وجود واقعة محل النزاع أو عدم وجودها فلا يعتد به بدون إثبات وهي الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها القانون.

كما درسنا أنواع الإثبات التي تضم الإقرار والشهادة والكتابة والقرائن واقتصرنا بالتفصيل على الكتابة ورأينا أنه لا اعتبارها دليل إثبات يلزم توفر بعض الشروط، وأن الدليل الكتابي ينقسم إلى محرر رسمي وهو الذي يتولى كتابته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة باسمه وموقع بامضائه في حدود اختصاصه النوعي والمكاني مع مراعاة الأشكال القانونية

وإلى محرر عرفي وهو الأوراق والمستندات الصادرة عن ذوي الشأن ولا يشترط فيها غير التوقيع ممن صدرت عنه.

والإقرار وهو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر وهو قسمان إقرار قضائي وغير قضائي. والشهادة وهي الإخبار عن الشيء خبرا قاطعا كما نقول شهد فلان على كذا أي أخبر به خبرا قاطعا.

ثم تناولنا في المطلب الثاني من المبحث الأول مفهوم الإثبات الإلكتروني وأنواعه، وهو الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر ويكون شكل مالات أو نبضات مغناطيسية من آل تقديم معلومات في أشكال متنوعة كالنصوص المكتوبة أو الصوت أو الأصوات أو الأشكال، ومن أهم أنواعه الكتابة الإلكترونية ويشترط لحجيتها أن تكون مقروءة وأن تتصف بالاستمرارية والثبات وألا تكون قابلة للتعديل والتوقيع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني ومن صوره التوقيع بالقلم أو الخواص الذاتية والتوقيع الرقمي،

ثم درسنا في المبحث الثاني مميزات الإثبات التقليدي في المطلب الأول منه وهي المادية الوضوح الثقة والأمان مع بساطة الإجراءات

ثم مميزات الإثبات الإلكتروني وتتمثل أساسا في السرعة. قلة التكاليف. سهولة التوثيق وعدم سهولة المحو عند محاولة التزوير والغش مع امكانية الاسترداد.

كلمات المفاتيح: الإثبات التقليدي الإثبات الإلكتروني مميزات الدليل الإلكتروني مفهوم الكتابة التوقيع الشهادة الإقرار سهولة التوثيق الأطراف المحررون أنواع الوثائق الورقية التطور التكنولوجي رقمنة للمعاملات الخدمات ظهور وسائل البيئة الرقمية المستندات الإلكترونية السجلات المعلوماتية الحديثة جدل كبير ونقاشات حجيتها القانونية.

المقدمة:

يعتبر الإثبات أهم الركائز التي يعتمد عليها النظام القضائي لفض أي نزاع أو لإصدار أي حكم قضائي إذ يمثل الوسيلة التي تسلط الضوء على جهة الحق، وبذلك تتكون قناعة القاضي وعلى أساسها يتم إصدار أحكامه، بيد أن أهمية الإثبات لا تقتصر على تسليط الضوء وكشف الحقيقة فحسب بل زيادة على ذلك يضمن حماية الحقوق وصيانة المعاملات وإرساء العدالة بين الأفراد. لقد كانت وسائل الإثبات التقليدية "الوثائق الورقية . الشهادة الشهود بإقرارات الأطراف . واليمين " منذ العصور الوسطى هي الأدوات الأساسية المعتمدة للإثبات في المحاكم مستفيدة من طابعها المادي الذي تتميز به و واقعيته وقوة حجيتها القانونية وعدم ظهور أي وسائل أخرى منافسة، إلا أن ذلك لم يدم على حاله بسبب التطور التكنولوجي الذي شهده العالم خلال العصر الحديث وما صاحب ذلك مما فرضه التطور التكنولوجي من رقمنة للمعاملات والخدمات مما أدى إلى ظهور وسائل جديدة للإثبات تتناسب مع البيئة الرقمية مثل المستندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والسجلات المعلوماتية ومع ظهور هذه الوسائل الحديثة ثار جدل كبير ونقاشات واسعة حول مدى حجيتها القانونية ومزاياها مقارنة بالإثبات التقليدي خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى السرعة والدقة والمرونة في دراسة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتبرز أهمية دراسة هذا النوع من المواضيع في تحديد مفهوم الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني وما يميز كلا منهما عن الآخر وأيهما أكثر تناسبا مع المعاملات اليوم أم أن الأخذ بهما أولى، كل فيما يختص به من معاملات.

وللإجابة على الإشكال المتمثل في: ما هي المميزات الأساسية لكل من الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني وكيف يمكن الجمع بينهما لتحقيق نظام إثبات أكثر فعالية؟ للدراسة والتوضيح سنتبع الخطة التالية: المبحث الأول مفهوم كل الإثبات التقليدي والإلكتروني وأنوعهما. المبحث الثاني: مميزات كل من الإثبات التقليدي والإلكتروني.

المبحث الأول مفهوم كل من الإثبات التقليدي والإلكتروني وأنوعهما

يعتبر الإثبات أساس الادعاء بالحق إذ لا قيمة لأي حق إذا لم يستطع صاحبه إثباته بإحدى طرق الإثبات المعروفة قانونا وبذلك يكون الحق جدير بالحماية القانونية لأن الإثبات أساس جوهري في جميع أنواع الدعوى، كما يرتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة التي تقضي بأن الإنسان لا يستطيع أن يقتطع حقه بنفسه، بل لا بد من اللجوء إلى القضاء، وتقديم الأدلة الضرورية من أجل أن يقنعه بوجود حقه الذي ينازعه فيه الغير، ويكون الإقناع بواسطة الشخص صاحب الحق، أو بواسطة محاميه الذي يتولى إقامة الدليل على إثبات ذلك الحق¹، لأن الإثبات هو "تقديم الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها².

كما عرفه سليمان مرقس بأنه "إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به نظرا لما يترتب عليه من آثار قانونية"³ وقد تكون وسائل إثبات الحق تقليدية أو رقمية، إذ مع التطور التقني الذي شهده العالم

1 غادي محمد عماد الدين توكل مرجع سابق ص 167.

2 . عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني دار النهضة العربية ط 2 1982 ص 19.

3 . عصمت عبد المجيد بكر أصول الإثبات إثراء للنشر والتوزيع عمان ط 1 2012 م ص 9.

في العقود الأخيرة حدثت تطورات في وسائل الإثبات كي تواكب التصرفات والمعاملات الإلكترونية، فظهر ما يعرف بالإثبات الإلكتروني مثل التسجيلات الصوتية وبصمة الأصبع وبصمة الصوت والكثير من الوسائل الأخرى التي تستخدم للإثبات والتي يعتبر من أهمها التوقيع الرقمي الذي يتيح توثيق العقود بشكل آمن من خلال الانترنت ومن أجل توضيح مفهوم الإثبات التقليدي والإلكتروني وأنواعهما سندرس مفهوم الإثبات التقليدي وأنواعه مطلب أول، على أن نخصص المطلب الثاني لدراسة الإثبات الإلكتروني وأهم أنواعه مطلب ثان،

المطلب الأول: مفهوم الإثبات التقليدي وأهم أنواعه

لقد ذكرنا سابقاً أن الإثبات التقليدي هو عملية تقديم الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون لإثبات الحق المتنازع فيه أو نفيه وتعتمد على وسائل متنوعة مثل الأدلة الكتابية، الشهادة القرائن، اليمين، والخبرة مع تمييز الأدلة المدنية عن التجارية حيث الأخيرة أكثر مرونة، ومن أجل تحديد مفهوم أدق سندرس تعريف الإثبات لغة واصطلاحاً وكيف عرف فقهاء القانون الإثبات من الناحية الاصطلاحية في الفرع الأول، على أن نخصص الفرع الثاني لأنواع الإثبات التقليدي.

الفرع الأول: تعريف الإثبات التقليدي

يعرف الإثبات عند علماء اللغة بأنه مأخوذ من أثبت دينه أقام حجته عليه أثبتته شرعاً حقه وأكد صحته شرعاً⁴، قال تعالى ((يُمَحِّوْا اللّٰهَ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ⁵)) وأما في الاصطلاح بأنه الوصول للحق أو منع الأذى حيث يمكن للقاضي منع المدعي عن تمرده في حجب الحقوق⁶

أما الإثبات في اصطلاح فقهاء القانون فقد عرفه عبد الرزاق السنهوري بأنه "إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع فيها عليها بما ينبغي عليه من آثار وذلك لتأكيد وجود واقعة محل النزاع أو عدم وجودها فلا يعتد به بدون إثبات وهي الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها القانون⁷،

وقد وردت عدة تعريفات اصطلاحية إلا أن ما يهمننا أكثر هو التعريفات التي قدمتها التشريعات في هذا المجال نتطرق لأهمها فمن ذلك التعريف الراجح للإثبات أنه "تقديم دليل للجهة المختصة بالطرق المحددة وفق قواعد القانون على وقوع الواقعة أو عدمها وهي ذات أهمية قانونية"⁸

الفرع الثاني: أنواع الإثبات التقليدي

لقد ظلت وسائل الإثبات التقليدية تحتفظ بمكانتها المركزية مع تطور النظم القانونية باعتبارها الوسائل الأصلية التي رست أسس العدالة لقرون طويلة، وتشمل وسائل الإثبات التقليدية عدة أنواع مثل الإقرار والشهادة والكتابة والقرائن واليمين والمعاينة وإن كانت كل وسيلة حسب طبيعتها وظروف استعمالها إلا أنها تهدف إلى تحقيق غاية واحدة هي إظهار الحقوق وحمايتها وسنقتصر في دراستها لهذا الموضوع على ثلاثة أدلة إثبات حسب التالي:

4. مع اللغة العربية المعاصرة الإثبات وقت الدخول.

5. سورة الرعد الآية 39.

6. عصمت عبد المجيد بكر أصول الإثبات إثراء للنشر والتوزيع عمان ط 1 2012.

7. هشام موفق عوض، عبد الله محمد العطاس حقبة قانون الإثبات امعة الملك عبد العزيز جدة ص من 211

8. فاطمة درعيوي، إثبات الجريمة المعلوماتية رسالة ماجستير معهد العلوم القانونية والإدارية المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان 2013 ص 15.

الفقرة الأولى: الكتابة

تحتل الكتابة المكانة الأبرز من أدلة الإثبات التقليدية وخاصة في التشريعات القانونية حيث يمكن عن طريقها تحديد مركز الشخص تحديدا واضحا ولذا أصبحت هي الأصل في الإثبات التصرفات القانونية ويرجع ذلك إلى وضوحها وإمكانية استمراريتها مدة زمنية طويلة دون ارتباط بكتابتها أو موقعها فهي تثبت التصرف القانوني المتفق عليه ما بين أطراف التصرف ونظرا لانتشارها وسهولتها أضفت عليها القوانين الحجية المطلقة طالما أن المحتج بها في مواجهته لم ينكرها إن كانت عرفية أو لم يدعي تزويرها عن كانت رسمية، وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 323 مكررة من القانون المدني بالنص على أنه "ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها⁹ وتنقسم الكتابة إلى رسمية وعرفية،

فأما الكتابة الرسمية فهي التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 324 من القانون المدني بقولها "العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطة اختصاصه" وتكاد تتطابق معها المادة 10 من قانون الإثبات المصري حيث جاء فيها "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته"¹⁰

ويمكن من خلال التعريفات السابقة أن نستخلص بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الكتابة الرسمية حتى يعتد بها كدليل إثبات رسمي وهي:

1. أن يتولى كتابة المحرر الرسمي موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ويصدر باسمه وموقع بإمضائه ولا يقتضي الأمر أن يكتب المحرر بخطه
2. صدور المحرر من الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة في حدود سلطة اختصاصه النوعي والمكاني

3. ضرورة مراعاة الأشكال القانونية عند كتابة المحرر بمعنى أن يحضر المحضر وفقا للصيغ المحددة قانونا.

وأما الكتابة العرفية فهي تعني الأوراق والمستندات الصادرة عن ذوي الشأن وجعلت لإثبات واقعة قانونية، ولا يشترط لصحتها سوى التوقيع عليها ممن صدرت عنه بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه، من خلال التعريف يتضح أنه لاعتبار الكتابة العرفية دليلا في الإثبات يلزم توفر شرطين هما: أن تتضمن الورقة العرفية كتابة ذات مدلول على الغاية التي من أجلها وجدت والمحرر العرفي يخضع لمبدأ الحرية في التحرير¹¹.

أن تصدر عن أصحاب القضية وموقعة من قبلهم.

9 الأمر 10/05 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل والمتمم للأمر 58/75 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

10 محمد حسن قاسم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية سنة 2009 ص 149

11 محمد حسنين قاسم مرجع سابق ص 221.

الفقرة الثانية: الإقرار

الإقرار في الإثبات هو اعتراف الخصم بحق عليه لآخر يعتبر الإقرار من أهم أدلة الإثبات التقليدية وكما في القاعدة الفقهية المتفق عليها أن الإقرار سيد الأدلة حيث يثبت الواقعة يعني الطرف الآخر من عبء إثباتها ولتحديد مفهومه نعرض أهم التعريفات التي حدد بها فقهاء القانون الإقرار والتي من أبرزها:

تعريف عبد الرزاق السنهوري حيث عرف الإقرار بأنه "اعتراف شخص بحق عليه لآخر قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أم لم يقصد"¹²

أما الأستاذ أحمد أبو الوفاء فقد عرفه بقوله "الإقرار هو شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة خصمه بصحة واقعة قانونية"¹³ والإقرار ينقسم إلى قسمين:

1. الإقرار القضائي: وهو الذي يكون أمام القضاء أو أمام المحكمة المعروضة عليها الدعوى المتعلقة بالواقعة وهو حجة قاطعة غير قابلة للجدل إلا في حالة ما إذا وقع غلط أو تدليس أو إكراه أي الحالات الاستثنائية.

2. الإقرار غير القضائي أو الإقرار العادي: وهو الذي يتم خارج المحكمة وهذا النوع لا يعتبر حجة قاطعة وإنما قرينة قضائية للقاضي سلطة تقدير قوته التدليلية¹⁴.

وسواء كان الإقرار قضائيا أو غير قضائي فإنه يلزم لصحته توفر شروط على النحو التالي:

الشرط الأول: الأهلية

أن يكون من صدر منه الإقرار كامل الأهلية بأن يكون عاقلا غير مجنون بالغار شيدا مع أنه يصح من المميز في إذن الولي أو من الوصي في حدود ولايته

الشرط الثاني: الإرادة

أن يكون الإقرار صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا كالإكراه والتدليس والغش والغلط.

الشرط الثالث: الصراحة والوضوح

بأن يكون صاحب الإقرار واضحا وجادا لا تهكما ولا تظاهرا وأن يقر عليه لآخر الشرط الرابع: التعلق بالواقعة وذلك أن يرتبط بالواقعة قانونية مدعى بها عليه وتكون منتجة لأثر قانوني.

الفقرة الثالثة: الشهادة

تعتبر شهادة الشهود وسيلة من وسائل الإثبات القانونية التقليدية التي تثبت التصرفات القانونية المحددة بمبلغ معين وتعرف من الناحية الفقهية بأنها "قيام الشاهد في مجلس القضاء بعد حلف اليمين بالإخبار عن واقعة حدثت من غيره ويترتب عليها حق للغير".

12. عبد الرزاق السنهوري الوسيط ج2 ط نادي القضاة 1983 ص 471.

13. أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون الإثبات ط2 لسنة 1982 ص 273.

14. انظر المادة 405 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

كما تعرف بأنها "إخبار بالشيء خبر قاطعا فنقول شهد فلان على كذا أي أخبر به خبرا قاطعا"¹⁵ وللشهاد قوة مطلقة في الإثبات ولها أنواع من أهمها:

النوع الأول: الشهادة الأصلية المباشرة

وهي إدلاء الشاهد بشهادته أمام القضاء على واقعة رآها الشاهد بعينه أو سمعها بأذنه وهي تنصب على الواقعة محل الإثبات في النزاع المعروض على المحكمة¹⁶.

النوع الثاني: الشهادة الثانوية غير المباشر

وهي الشهادة التي تصدر من شخص على ما سمعه من غيره على الواقعة¹⁷.

وتعتبر شهادة سمعية لأنها شهادة منقولة يشهد بها الشخص بما سمعه عن غيره

النوع الثالث: هي الشهادة التي مما يتسامعه الناس عن هذه الواقعة¹⁸.

النوع الرابع: الشهادة على النفي

الأصل فيها أنها لا تقبل إلا إذا كانت الشهادة على نفي شيء ما لثبوت شيء آخر، مثل الشهادة لنفي أن شخصا ليس من ضمن الورثة على يدعي أنه وريث¹⁹

المطلب الثاني: مفهوم الإثبات الإلكتروني وأنوعه

يكتسي الإثبات الإلكتروني أهمية كبيرة خاصة في العقود الإلكترونية إذ أصبح من الضروري الأخذ بالوسائل الإلكترونية المتنوعة لإثبات التصرفات الإلكترونية كالمحركات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ويعني الإثبات إقامة الدليل على الواقعة التي يراد إثباتها بالطرق التي حددها القانون وترتيب الآثار الإيجابية على ذلك، كما يتمتع الإثبات بالقوة القانونية بشرط ضمان سلامة المصدر "هوية الأطراف" وعدم التغيير في المحتوى ولتحديد مفهوم الإثبات الإلكتروني وبيان أهم أنواعه نتبع الخطة التالية الفرع الأول : مفهوم الإثبات الإلكتروني، الفرع الثاني أنواع الإثبات الإلكتروني

الفرع الأول: مفهوم الإثبات الإلكتروني

ندرس هذا الفرع من خلال الفقرات التالية نتناول في الأولي تعريف الإثبات الإلكتروني وخصائصه الفقرة الثانية،

الفقرة الأولى: تعريف الإثبات الإلكتروني

الإثبات بشكل عام يقصد به في اللغة تأكيد أمر حق معين بالدليل والحجة أو إقامة الدليل على حقيقة أمر مشكوك فيه يقال ثبت الشيء أي جعله راسخا مستقرا وعرفه حق المعرفة وأكدته بالبيانات²⁰

15 محمد بوخراسا، حجية وسائل الإثبات الغير حاسمة في الإثبات المدني، مجلة منازعات الأعمال هشام الأعرج 2017 عدد 28 ص 131.

16 محمود هاشم القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية جامعة عبد الملك سعود الرياض ط1 1408 هـ ص 277.

17 المرجع السابق ص 278.

18 محمد عبد الله الرشدي الشهادة كوسيلة من وسائل الثبات دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة والقانون رسالة الماجستير كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط عمان 2011 ص 28.

19 عبد الكريم زيدان نظام القضاء في الشريعة الإسلامية مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ط3 2000 ص 146.

وفي الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت عليها آثارها²¹.

أما الإثبات الإلكتروني فيقصد به كل وسيلة إثبات تعتمد على البيانات أو المعلومات المنشأة أو المخزنة أو المتبادلة بوسائل إلكترونية والتي يعترف لها بالقيمة القانونية في إثبات الحقوق والالتزامات متى استوفت الشروط التي يحددها القانون أو يمكن أن نقول بأن الإثبات هو الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة وهو مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة كالنصوص المكتوبة أو الأصوات أو الأشكال²².

وقد اعترف المشرع الجزائي بالإثبات الإلكتروني من خلال القانون 05.18 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية حيث نص على أن الكتابة الإلكترونية لها نفس القوة الثبوتية للكتابة العادية إذا تم احترام شروط الموثوقية والاعتماد، نلاحظ من خلال ما تقدم أن المشرع الجزائي لم يعرف الإثبات تعريفاً دقيقاً وإنما أشار إلى اعتماد الكتابة الإلكترونية قياساً على الكتابة التقليدية في الحجية.

الفقرة الثانية: خصائص الإثبات الإلكتروني

لا يعتبر الدليل الإلكتروني صورة من الدليل التقليدي بل له من الخصائص ما يجعله كيانه قانونياً مغايراً متبايناً، فسهولة إنشائه وتعديله وقابليته للتنقل عبر الحدود وطبيعته الرقمية غير المادية وحاجته إلى خبرة فنية عالية كلها خصائص للإثبات الإلكتروني ندرسها في النقاط التالية: الطبيعة الرقمية.

تعتبر الأدلة الرقمية ذات طابع تقني وفني يعني أنه من المسائل المعنوية غير الملموسة فلا يدرك بالحواس يتطلب إدراكه الاستعانة بأجهزة ومعدات وأدوات الحاسوب الآلي فالدليل الرقمي كما تقدم معنا هو عبارة عن مجالات مغناطيسية أو كهربائية ومن ثم فإن ترجمة الدليل الرقمي وكهربائية ومن ثم فإن ترجمة الدليل الرقمي وإخراجه في شكل ملموس لا يعني أن هذا التجمع يعتبر هو الدليل بل أن هذه العملية لا تعدو كونها عملية نقل لتلك المالات من طبيعتها الرقمية إلى الهيئة التي يمكن الاستدلال بها على معلومة معينة فالتقنية هي بيت العلم فلا يمكن أن توجد تقنية بدون أسس علمية ولذا يجب لكي يتم التعامل مع الدليل الرقمي على أن يكون ذلك قبل تقنين متخصصين في الدليل الرقمي والعالم الافتراضي²³.

سهولة النسخ والتعديل

يمكن نسخ نسخة طبق الأصل منه بسهولة ولكن ذلك ما جعله عرضة للتلاعب مما يستلزم التحقق من سلامته، إلا أنها تمثل تحدياً كبيراً حيث يمكن التلاعب بالبيانات الرقمية بسهولة

21 عبد الرزاق أحمد السنهاوري الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة 1987 ص 14.

22 محمود عبد الحميد عبد اللطيف البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والانترنت مطبعة الكتب الطبعة الأولى 2006 ص 88.

23 . هدى طلب علي الإثبات الجنائي في رائم الانترنت والاختصاص القضائي بها رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة النهدين ص 121.

باستخدام البرامج المتخصصة مما يتطلب تقنيات متقدمة للتحقق من صحة هذه الأدلة ومان عدم التغيير فيها وهي خاصية وعيب في وقت واحد لأنه في حالة النقل والتوزيع عبر شبكات الرقمية يصعب تتبع مصدره وتحديد المسؤولية في بعض الأحيان كما أن نقله عبر الحدود يثير إشكالات الاختصاص القضائي وتطبيق القانون الواجب التطبيق²⁴.

يحتاج إلى الخبرة الفنية

كما يعتبر أيضا من أهم خصائص الإثبات الإلكتروني أنه يحتاج إلى الخبرة الفنية والتقنية العالية للتحقق من صحته وأصالته نظرا لتعقيد طبيعة الدليل الرقمي إذ لا يستطيع القاضي أو الأطراف العادية التحقق من صحته وأصالته بأنفسهم في غالب الأحيان مما يتطلب ندب خبراء متخصصين في الأدلة الرقمية لتقدير التقارير الفنية التي تساعد المحكمة في تقدير قيمة الدليل الثبوتية وقد أشار نظام الإثبات السعودي إل دور الخبير في بعض اجراءات التحقق من الدليل الرقمي²⁵.

الفرع الثاني: أنواع الإثبات الإلكتروني

لقد تقدم معنا أن الإثبات هو إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به نظرا لما يترتب عليه من آثار قانونية غير أن دراسة لوسائل الإثبات تتطلب منا تعريف هذه الوسائل حيث لم يعط أغلب التشريعات تعريفا دقيقا لوسائل الإثبات بينما عرفها الفقه بأنها "الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة وهو مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة كالنصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات أو الأشكال"²⁶ ومن التعريف السابق يمكن القول بتعدد أدلة الإثبات الإلكتروني حيث لم ينص على نوع واحد وإنما وضع أوصافا معينة لاعتبار التصرف دليل إثبات إلكتروني، ولذا سندرس هذا الموضوع من خلال تحديد نوعين من وسائل الإثبات الإلكتروني التوقيع الإلكتروني فقرة أولى، ثم الكتابة الإلكترونية فقرة ثانية.

الفقرة الأولى: التوقيع الإلكتروني

يختلف المفهوم الجديد للتوقيع عن المفهوم التقليدي للتوقيع بسبب عوامل التطور التكنولوجي، كما أصبح التوقيع الإلكتروني يحتل المرتبة الأولى في الأهمية بدل التوقيع التقليدي وبدأ الاعتماد عليه في جميع عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكات الانترنت نظرا لقدرته على الحماية المدنية لهذا النوع من المعاملات ومسايرته للتطور الكبير في الوسائل التي يتم بها العقد، ويتحدد هدفه في كونه وسيلة إلكترونية يمكن بمقتضاها تحديد هوية الشخص المنسوب التوقيع إليه مع توافر النية لديه في أن ينتج آثاره القانونية على نحو مماثل التوقيع بخط اليد²⁷ وقد عرف المنظم

24 د سليمان بن محمد المعلم بدور بنت خالد الكربي تأثير التقنية على وسائل الإثبات الرقمية في النام السعودي دراسة تحليلية ملة كلية الشريعة العدد 46 يوليو 2024 ص 3286.

25 شرح وزارة العدل للمادة 64 من نظام الإثبات ص 200.

26 محمود عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتدقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والانترنت مطبعة دار الكتب القانونية الطبعة الأولى 2006 ص 88.

27 Report to the Governor and Legislature on New York State's Electronic Signatures and Records Act P. 11 .

السعودي التوقيع الرقمي على أنه "بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً، وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقة على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على التعامل بعد التوقيع عليه"²⁸ أما القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتية فقد عرف التوقيع في المادة 1/ج التوقيع الإلكتروني بأنه "ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد خط الموقع ويميزه عن غيره"²⁹ وبناء على ما واعتماداً على تعدد التقنيات المستخدمة في تشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني يمكن القول بأن التوقيع الإلكتروني يتجلى في صوراً وأشكال من أهمها:

أولاً: التوقيع بالقلم،

يعتبر التوقيع بواسطة القلم الإلكتروني من أشكال التوقيع الإلكتروني التي تستخدم في توثيق التصرفات القانونية، وخاصة تلك التصرفات القانونية التي تبرم عبر الوسائط الإلكترونية، ويعرف القلم الخاص بالقلم الإلكتروني، وهو عبارة عن قلم إلكتروني حسابي يمكن من خلاله الكتابة على شاشة الحاسب الآلي "الكومبيوتر" الخاص بالموقع،³⁰ غير أنه لتشغيل القلم الإلكتروني يلزم إتباع منظومة التوقيع الإلكتروني، وتتمثل هذه المنظومة في عدة خطوات من أهمها:

أ. يلتقط البرنامج التوقيع الذي يكتبه المستخدم بالاعتماد على لوحة وقلم رقميين ويخزن البيانات المتعلقة بالعملية. وتظهر التعليمات بعد ذلك على الشاشة الإلكترونية لمتابعها الشخص الموقع.

ب. التحقق من صحة التوقيع، ويتم ذلك عن طريق التعرف على دقة التوقيع وصحته من خلال نظام برمجي يقارن التوقيع الموجود مع التوقيع المخزن حيث تعتمد هذه المقارنة على الخصائص البيولوجية للتوقيع مثل تسارع مراحل كتابة التوقيع³¹، ونذكر أهم الإيجابيات لهذا من التوقيع المتمثل في المرونة وسهولة الاستخدام إذ يمكن من خلالها تحويل التوقيع التقليدي إلى توقيع إلكتروني عن طريق معالجة المعلومات كما يصعب تزويرها عند السرقة غير أنه لا يخلو سلبيات من أهمها احتفاظ المرسل إليه بنسخة من صورة التوقيع الذي وصلت على أحد المحررات، ثم يتم استخدامها ووضعها على أية وثيقة محررة عبر وسيط إلكتروني، ويدعي أن من قام بوضعها هو صاحب التوقيع الفعلي³²،

ثانياً: التوقيع باستخدام الخواص الذاتية

ويعتبر هذا النوع من أسهل التوقيعات بالنسبة للموقع حيث يعتمد على الصفات الفيزيائية للموقع والتي عن طريقها يمكن التعرف على الأشخاص بصفة انفرادية، إذ بذلك يوفر أهم وظيفة للتوقيع وهي تحديد هوية أطراف التصرفات وتمييزهم، حيث يعتبر هذا النوع من التوقيع أن لكل

28. نام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م17 بتاريخ 1428/3/8هـ المادة رقم 1 الفقرة 14.

29. القاضي إلياس ناصيف العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن ص345.

30. عبد الفتاح بيومي مرجع سابق ص 198.

31. نضال سليم برهم مرجع سابق ص 241.

32. عبد الحكيم زروق مرجع سابق ص 211.

شخص صفات جسدية تميزه عن غيره وتختلف من شخص لآخر إذ أن لكل شخص سلوكا معيناً أثناء التوقيع، ويتم عن طريق استخدام الخواص الذاتية مثل بصمة الإصبع أو بصمة العين أو بصمة الصوت كما يتم التحقق من شخصية الموقع الحقيقي في هذا النوع من التوقيع عن طريق أخذ صورة دقيقة لبعض الخواص الذاتية التي ذكرنا آنفاً وتخزينها بصفة مشفرة داخل ذاكرة الحاسوب بهدف تمكين الأشخاص المسموح لهم بذلك من هذه المعطيات ليقوموا بعد ذلك بمطابقة صفات وسمات المستخدم للتوقيع مع الصفات التي تم تخزينها على جهاز الحاسوب، وبناء على ذلك يعتبر التوقيع البيومتري وسيلة موثوقة بها لتمييز الشخص وتحديد هويته³³.

ثالثاً: التوقيع الرقمي

وهو عبارة عن عدة أرقام يتم تركيبها لتكون في النهاية كوداً يتم التوقيع به ويستخدم هذا في التعاملات البنكية والمراسلات الإلكترونية التي تتم بين التجار أو بين الشركات وبعضها³⁴. ويعتبر هذا النوع من أهم أشكال التوقيعات التي تستخدم من أجل توثيق التصرفات القانونية وخاصة تلك الأشكال المتبعة في هذا العصر وذلك للدرجة العالية من الثقة والأمان التي يتمتع بها وما يوفره من حماية للأطراف وللغير إضافة إلى القدرة على تحديد هوية أطراف العقد تحديداً دقيقاً³⁵. كما يعتبر من صور التوقيع الإلكتروني التوقيع بالرقم السري في البطاقة الممغنطة وتعرف ببطاقة الائتمان.

الفقرة الثانية: الكتابة الإلكترونية

تعد الكتابة أهم أسلوب للتعبير عن الإرادة يتضمن تسطير وجمع الحروف والكلمات في شكل مادي ظاهر يعبر عن معنى مكتمل أو فكرة مترابطة صادرة من الشخص الذي نسبت إليه³⁶ وقد عرفها المشرع المصري بقوله "يقصد بالكتابة الإلكترونية كل حروف أو رموز أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو ضوئية أو أية وسيلة مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك"³⁷ كما قد نص المشرع المغربي في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على "أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج كذلك من المراسلات أو البرقيات أو عن أي إشارة أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعائمتها وطريقة إرسالها" ويعتبر هذا النص من أبرز الأدلة على الأهمية التي تكتسبها الكتابة الإلكترونية فعبارة أو أية رموز أخرى تعني أنه يمكن أن تكون الكتابة عن طريق الوسائط الإلكترونية.

أما القانون المدني التونسي المعدل رقم 57 لسنة 2000 فقد عرف في المادة 453 مكررة الوثيقة الإلكترونية بأنها "الوثيقة المكونة من مجموعة أحرف أو أرقام أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة" ومن هنا لا بد من التنبيه على أنه يكون للكتابة الإلكترونية الأثر نفسه والقوة التي تكون للكتابة التي تتم على دعامة ورقية،

33 طارق عبد الرحمن كميل ناجي التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات ص 87.

34 فادي محمد عماد الدين توكل مرجع سابق ص 159.

35 لورينس محمد اعبيدات مرجع سابق ص 144.

36 محمد بوعمامة حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات المدني على ضوء قانون 53.05 ص 32.

37. الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري.

وهذا ما أكدته المادة السابقة 323 مكرر من التشريع الجزائري التي نصت على أنه "يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق .."
ولكي تعتبر الكتابة الإلكترونية وسيلة إثبات وتقوم بوظيفة الكتابة الورقية يجب أن تتوفر فيها شروط من أهمها:

الشرط الأول: أن تكون الكتابة الإلكترونية مقروءة

أي أن تكون واضحة ومفهومة بالنسبة للشخص الذي يراد منها أن تكون حجة عليه بالسند الإلكتروني الذي تتضمنه بأن تكون مدونة بحروف أو رموز معروفة ومفهومة للشخص، وقراءة الكتابة الإلكترونية تتم بصورة غير مباشرة إذ تحتاج على تدخل جهاز الحاسوب الآلي لقراءتها بالنظر إلى طريقة التدوين والرموز المستخدمة فيه³⁸

الشرط الثاني: أن تتصف الكتابة الإلكترونية بالاستمرارية والثبات،

يهدف هذا الشرط إلى إقامة دليل يمكن الرجوع إليه ممن له مصلحة في ذلك حيث يلزم أن تدون الكتابة الإلكترونية على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليها واستمرارها إلا أن هذا الشرط يثير عدة تساؤلات لأن الوسائط الإلكترونية التي تثبت عليها الكتابة الإلكترونية تكون عرضة للتلف السريع لأن التكوين المادي والكيميائي لهذه الوسائط لاسيما في السندات المستخرجة من الانترنت يتميز بالحساسية التي تتعرض للتلف عند اختلاف قوة التيار الكهربائي أو الاختلاف الشديد في درجة حرارة تخزين هذه الوسائط مما يجعلها ذات كفاءة أقل من السندات التقليدية في الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة³⁹ إلا أننا نرى أن هذا لا يستقيم إذا اعتبرنا أن ما انتقد على الكتابة الإلكترونية من عرضتها للتلف أكثر واقعية بالنسبة للكتابة الورقية حيث تعتبر أكثر عرضة للتلف.

الشرط الثالث: أن تكون الكتابة الإلكترونية غير قابلة للتعديل

يقصد بهذا الشرط ألا يطرأ على الكتابة الإلكترونية أي تغيير أو أي تعديل ما يدل على التلاعب بالبيانات الذي قد يؤدي إلى التأثير على المراكز القانونية لأصحاب الحقوق المتنازع فيها إلا أن هذا الشرط هو الآخر بدوره يثير عدة تساؤلات لأن الكتابة الإلكترونية قابلة للمحو والتعديل والتلف دون ترك أثر ملحوظ يكشف التلاعب بها لاسيما إذا قام بذلك خبير متخصص في الحاسب والمعلوماتية عكس الكتابة الإلكترونية⁴⁰

المبحث الثاني مميزات كل من الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني

يعتبر الإثبات أهم الأسس التي من خلالها يمكن تحقيق العدالة في أي نظام قانوني إذ يقوم على بناء الحقوق وإثبات الالتزامات والفصل في النزاعات إذ أن المجتمعات الحديثة تمنع على الشخص اعتباريا كان أو طبيعيا أن يقتطع حقه بنفسه تجنباً للفوضى في المجتمع، فيلزم المدعي بحق من الحقوق أن يلجأ إلى السلطة القضائية للمطالبة بالحماية القانونية لهذا الحق ولا يتحقق ذلك إلا بإقامة الدليل على وجود ذلك الحق وأثبت صحة الواقعة القانونية، كما شهدت وسائل الإثبات تطورا واضحا عبر العقود الأخيرة فبعد أن اعتمدت المحاكم لفترة طويلة الأدلة التقليدية مثل

38 عباس العبودي مرجع سابق ص 131.

39 بحث منشور بعنوان الإثبات بالوسائل الإلكترونية إعداد الملحق القضائية آسية الحراق ص 27 و 28.

40 بحث منشور الإثبات بالوسائل الإلكترونية مرع سابق ص 28.

المستندات الورقية وشهادة الشهود واليمين والمعاينات ظهرت وسائل إثبات جديدة لتواكب التطور التكنولوجي الذي طرق جميع أبواب الحياة اليومية المدنية والتجارية والاقتصادية، وهذا ما أدى إلى ضرورة الاعتراف بالإثبات الإلكتروني كوسيلة إثبات لا غنى عنها من أجل إثبات الحقوق والوقائع وخاصة العقود الإلكترونية وإثبات ما ينجم عنها من التزامات متبادلة بين الأطراف، إلا أن الإشكال الذي يطرح هنا هو ضرورة التمييز بين الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني فما هي مميزات كل من الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني؟ وهذا ما سنجيب عليه في المطالب التالية:

المطلب الأول: مميزات الإثبات التقليدي

لقد رأينا في دراستنا لأنواع الإثبات التقليدي أنها متعددة كما أنها تنقسم من حيث طبيعتها إلى أدلة أصلية كالكتابة الشهادة وإلى ثانوية وهي الإقرار واليمين، كما تنقسم كذلك من حيثها إلى أدلة مطلقة وأدلة نسبية. كما ظهر مع التطور التكنولوجي وسائل إثبات إلكترونية متنوعة ذات حجية ثبوتية، ومن أجل التمييز بشكل أدق بين وسائل الإثبات الإلكترونية والتقليدية فقد خصصنا هذا المطلب لمميزات أو خصائص الإثبات التقليدي وهذا ما سندرسه في الفروع التالية:

الفرع الأول: المادية والوضوح في الإثبات التقليدي

حيث يعتمد الدليل التقليدي على أشياء محسوسة مثل المستندات الورقية الشهود والمحاضر المطبوعة أي ما يعني أن من أهم مميزات الإثبات التقليدي أن الدليل يكون شيئاً ملموساً أو مستنداً مكتوباً أو يمكن إدراكه بالحواس المعينة الشهادة الخبرة وله صفة الثبات والوجود المادي أو الرقعي الملموس مما يمنحه قوة ثبوتية خاصة وخاصة الكتابة التي تحتل قمة الهرم الثبوتي لثباتها وقدرتها على تحمل عوامل الزمن وهي أساس الوسائل التقليدية في القانون.

كما يتمتع الإثبات التقليدي بوضوح المعنى أي أن الدليل المقدم يجب أن يكون مفهوماً وقاطعاً ولا يحتمل التأويل أو على يرجح صحة الادعاء ويتحقق ذلك عبر الكتابة الشهادة القرائن وغيرها ووضوح النصوص المكتوبة بحث تكون واضحة ومفهومة للشخص الطبيعي على عكس بعض الرموز المفهومة في الوسائل الرقمية.

الفرع الثاني: الثقة والأمان مع بساطة الإجراءات

كانت معاملات الأفراد تتسم بالبساطة من حيث مضمونها ومحتواها إلى جانب توفر الثقة والأمان وليست البساطة في ذلك وليدة الصدفة وإنما بسبب أن تلك المعاملات كانت تكتب وتوقع في مستندات بسيطة يتم الرجوع إليها ببساطة وهذا ما ألقى بظلاله على الوسائل التي تثبت بها تلك المعاملات بخلاف وسائل الإثبات الإلكترونية التي تتسم بالصعوبة والتعقد شأنها في ذلك شأن المعاملات الإلكترونية التي هي دليل إثباتها إذ يحيط بها العديد من المخاطر والتحديات.

كما تعتبر بساطة الإجراءات من أهم ما يميز الإثبات التقليدي عن الإلكتروني يكمن ذلك في اعتماد الإجراءات على أدلة ملموسة ومباشرة كالشهادة الإقرار بالكتابة والقرائن التي تتسم بالوضوح النسبي لكنها تتطلب الالتزام بقواعد إجرائية محددة مثل المواعيد القانونية وتقديم الدفع في الجلسة وتسجيلها.

كما يتميز الإثبات التقليدي وخاصة الكتابة والإقرار القضائي عن الإثبات الإلكتروني بقوة حجية مطلقة أو قاطعة في المسائل المدنية والتجارية مما جعله يحتل قمة هرم الأدلة القانونية التقليدية إذ تعود هذه القوة كما أشرنا إلى الثقة العالية التي يمنحها القانون للمستندات المكتوبة والموقعة يدويا والاعترافات الصادرة أمام القضاء حيث تفتضي صحتها ولا يمكن دحضها إلا بالطعن بالتزوير.

المطلب الثاني: مميزات الإثبات الإلكتروني

لقد شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولا رقميا واسعا أثر بشكل كبير في مختلف القطاعات والتي من أهمها المجال القانوني والقضائي حيث أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور ما يعرف بالإثبات الإلكتروني الذي يتمتع بجملة من المميزات مما أدى إلى اتساع وانتشار المعاملات المدنية والتجارية بسبب السرعة والكفاءة وقوة التوثيق وحماية الأطراف بفضل التشفير والتوقيع الإلكتروني مع توفير إمكانية الرجوع للبيانات بسهولة وأمان وتكاملها مع الأنظمة الفضائية الرقمية مما يدعم المعاملات الحديثة ويحافظ على سلامة المحتوى. وسندرس مميزات الإثبات الإلكتروني في الفروع التالية:

الفرع الأول: السرعة وسهولة التوثيق وقلة التكاليف

فمن حيث السرعة يتميز الإثبات الإلكتروني بسرعة تداوله على نطاق واسع دون تحديد لحيز جغرافي معين أي دون تقييد لأنه يعتمد على أجهزة الحاسب الآلي التي يمكن من خلالها تبادل الأدلة في أي بقعة من العالم بفضل الانترنت وهي خاصة لا توجد في الإثبات التقليدي، كما يتمتع بسهولة الاستخدام وسهولة التوثيق إذ لا يتطلب تنقل الأطراف من مكان إلى آخر من أجل إنجاز عقد بيع أو إثباته حيث تسهل الوسائل الإلكترونية توثيق المعاملات والبيانات والمواصلات بشكل منظم مثل الرسائل الإلكترونية أو سجلات المعاملات الرقمية مما يوفر الوقت والجهد بخلاف الإثبات التقليدي فإن عملية البحث عن المستند تتطلب وقتا نظرا لكميات الأوراق التي يمكن أن يتضمنها المستند الواحد الأمر الذي يتطلب تكاليف أكثر مما هو عليه في المستند الإلكتروني⁴¹ وتعتبر هذه أهم ميزة يتمتع بها الدليل الإلكتروني.

كما يتميز الإثبات الإلكتروني بعدم سهولة محوه عند محاولة الغش والتزوير كما يمكن استرداده بواسطة برامج متخصصة في استرداد البيانات الإلكترونية بيد أنه من ناحية الإثبات يعتبر قيام الطرف بمحو أي بيانات خوفا من استخدامها ضده يعتبر ذلك التصرف دليل إثبات لصالح الطرف الآخر

الفرع الثاني: الدقة والسرية

يعتبر الدليل الإلكتروني أكثر دقة ووضوحا حيث يتسم بدرجة عالية من الدقة والوضوح والإتقان بفعل تزايد عدد التعاملات التي تتم بين الأفراد والشركات على حد سواء من خلال التقنيات الحديثة ما يعرف بالإنترنت فالمستخرجات الإلكترونية تمتاز بالدقة والوضوح إذ يتم إعدادها بشكل جيد يخلو من الأخطاء قبل إرسالها فضلا عن أن التقنيات الإلكترونية المستخرجة تمتاز بدرجة عالية

41 علاء حسين مطلق التميمي الدليل الإلكتروني في الإثبات المدني دراسة مقارنة ص 84

من الدقة فإنها كذلك تبين الأخطاء التي يمكن تلافيها لاسيما الفاكسيميل الذي تكون فيه الأخطاء معدومة⁴²

كما يمتاز الإثبات الإلكتروني بالسرية والأمان حيث يتم عبر منصات إلكترونية بحيث لا يستطيع أحد الأطراف الاطلاع على أدلة الطرف الآخر الإلكترونية ولا على ما ثبت في المستند من معلومات إذ لا يطلع على ذلك إلا الشخص الذي قام بإرساله أو المخول بالإرسال لذا لا يمكن تداوله أو اقتطاع جزء منه بخلاف المستند التقليدي الورقي فيمكن الاطلاع عليه بسهولة ومعرفة مضمونه فضلا عن ذلك يمكن استقطاع جزء منه واستبداله بآخر⁴³

كما يتميز بالاتساع ووفرة المعلومات حيث يمكن أن يحتوي الدليل الإلكتروني الكثير من المعلومات والبيانات وهذا ما يتطابق مع التعاملات الإلكترونية الحديثة، ومما سبق يتبين أن الدليل الإلكتروني "المحررات الإلكترونية الموقعة بتوقيع إلكتروني" تمتلك حجية قانونية مساوية للمحررات الرسمية مما يجعله دليلا قويا وصعب الإنكار.

خاتمة:

ومما سبق يتضح لنا أن التمييز بين الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني إنما يتمثل أساسا في الطريقة التي يتم بها والوسائل التي تستخدم للإثبات الإلكتروني والأخرى المستخدم في الإثبات التقليدي حيث يتجلى التمييز في الوسائل الإلكترونية التي يعتمد عليها في الإثبات الإلكتروني نتيجة التطور التكنولوجي مما أدى إلى ضعف وسائل الإثبات التقليدي وعدم قدرتها على مواكبة التعاملات الإلكترونية

ولذا يمكن أن نستنتج النقاط التالية

الأولى: أن الإثبات التقليدي هو نفسه الإثبات الإلكتروني أي أن الدليل الذي تثبت به المعاملات التقليدية "الكتابة . التوقيع " غالبا ما يكون هو الدليل الذي تثبت به المعاملات الإلكترونية

الثانية: أن التمييز بين الدليلين إنما يكون من خلال استخدام الدعائم الإلكترونية كالبريد الإلكتروني في الكتابة والقلم الإلكتروني في التوقيع بيد أن التمييز الجلي بين الدليلين يبرز عند ما نتحدث عن التوقيع البيومتري أي الذي يعتمد على الخصائص الذاتية للشخص وبطاقات الانتماء والبطاقة الممغنطة هذا ما يخص الإثبات الإلكتروني وكالإقرار وشهادة الشهود في الإثبات التقليدي.

المصادر والمراجع

1. د سليمان بن محمد المعلم بدور بنت خالد الكربي تأثير التقنية على وسائل الإثبات الرقمية في النام السعودي دراسة تحليلية ملة كلية الشريعة العدد 46 يوليو 2024

2. عبد الرزاق السهري الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني دار النهضة العربية ط2

1982

3. عصمت عبد المجيد بكر أصول الإثبات إثراء للنشر والتوزيع عمان ط1 2012 م

42 عباس العبودي تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية مرجع سابق ص 48.

43. كميني ميسه ، منصور عز الدين ، الإثبات بالكتابة بالشكل الإلكتروني ، مذكرة تخر لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء الجزائر الدفعة 16، 2025. 2007 ، ص 40.

4. معجم اللغة العربية المعاصرة الإثبات وقت الدخول
5. عصمت عبد المجيد بكر أصول الإثبات إثراء للنشر والتوزيع عمان ط1 2012
6. هشام موفق عوض، عبد الله محمد العطاس حقيبة قانون الإثبات جامعة الملك عبد العزيز جدة.
7. فاطمة درعيوي إثبات الجريمة المعلوماتية رسالة ماجستير معهد العلوم القانونية والإدارية المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان 2013.
- الأمر 10/05 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل والمتمم للأمر 58/75 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
8. محمد حسن قاسم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية سنة 2009.
10. عبد الرزاق السنهوري الوسيط ج2 ط نادي القضاة 1983.
11. أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون الإثبات ط2 لسنة 1982.
- انظر المادة 405 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
12. محمود عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتدقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والانترنت مطبعة دار الكتب القانونية الطبعة الأولى 2006.
- Report to the Governor and Legislature on New York State.s Electronic Signatures ad Records Act.
14. ناجم التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 17 بتاريخ 1428/3/8 هـ المادة رقم 1 الفقرة 14.
15. القاضي إلياس ناصيف العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن.
16. طارق عبد الرحمن كميل ناجي التوقيع الإلكتروني وحجته في الإثبات.
17. محمد بوعمامة حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات المدني على ضوء قانون 53.05.
18. بحث منشور بعنوان الإثبات بالوسائل الإلكترونية إعداد الملحق القضائية آسية الحراق.
19. علاء حسين مطلق التميمي الدليل الإلكتروني في الإثبات المدني دراسة مقارنة.
20. عباس العبودي تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية.
21. كميني ميسه، منصور عزيز الدين، الإثبات بالكتابة بالشكل الإلكتروني.
22. مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء الجزائر الدفعة 16، 2007.2025.